



Rechtsgeschichte (Assessment) Übungen

Text 8

- I. Zusammenfassung
- II. Sachliche Aussagen
- III. Historische Verortung
- IV. Gegenwartsbezug



I. Zusammenfassung

- Auszug aus einem grösseren Regelwerk mit mindestens acht Abschnitten
- Inhaltlich
 - Bestätigung einer *Satzung* der *Kürschner von Basel* durch einen Bischof Heinrich von Basel
 - Inhalte der *Satzung*
 - Handelsverbot für Nichtmitglieder der Kürschner mit Gegenständen, die nach der *Festlegung* der Kürschner zu ihrem Handwerkskreis zählen
 - Eintrittsgebühr in die *Gemeinschaft und Bruderschaft* der Kürschner
 - Ausübungs- und Handelsverbot für Nichtmitglieder der Kürschnergemeinschaft



II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse

- Begrifflichkeiten
 - *Satzung, Gemeinschaft, Bruderschaft*: Hinweis auf Selbstorganisation in Form der Genossenschaft (als Schwurgemeinschaft)
 - *Kürschner, Markt*: Bezug zum städtischen Wirtschaftsraum
- Inhalte
 - Aussteller des Dokuments und Adressaten verweisen auf Situation städtischer Herrschaft: Privileg und Stadtrechte
 - Regelungskreis: Elemente des zünftischen Handwerks



II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse (2)

- Themenbildung vor diesem Hintergrund
 - Stadtrecht zwischen Schwureinung und Privileg
 - Die Zünfte in der Wirtschaftsordnung der mittelalterlichen Stadt
- Natürlich auch andere Themen denkbar, etwa
 - *Genossenschaftliche Selbstorganisation und mittelalterliches Städtewesen*
 - *Privilegien als Regelungsinstrumente in der mittelalterlichen Herrschaftsordnung (etwas in der Peripherie)*



II. Sachliche Aussagen – 2.a. Stadtrecht

- Strukturierung:
 - Ausgangspunkt bei Entstehung von Städten als Phänomen der mittelalterlichen Herrschaftsordnung
 - Strukturen von Stadtrecht und Stadtherrschaft
 - Position des Textes
- Alternative
 - Textbefund
 - Erklärung der Kompetenzen des Bischofs aus historischer Perspektive
 - Stadtherrschaft
 - Privilegien



II. Sachliche Aussagen – 2.a. Stadtrecht (2)

- Ausgangspunkte
 - Städtische Siedlungen bis etwa 1100 knüpfen an insbesondere
 - Älteren Bischofssitzen, die aus römischen Verwaltungs- und Militärstützpunkten hervorgehen (so im Fall von Basel)
 - Märkten (herrscherlich garantierte Schutzzonen des Handels)
 - Kontinuierliche Entwicklung bis etwa 1100
- Seit etwa dem 12. Jahrhundert
 - Ausbau bestehender Siedlungen
 - Welle von Stadtgründungen
- Herrschaftssituation in der Stadt bis zu dieser Zeit
 - Stadt durchweg zugeordnet einem *Stadtherrn* (weltlicher oder geistlicher Adeliger)
 - Abgabepflicht
 - Normgebungsbefugnis
 - Administrationsbefugnisse (ausgeübt bisweilen durch einen Vogt)
 - Typologische Unterschiede je nach Zuordnung
 - Zuordnung zu einem Landesherren: Landstädte
 - Zuordnung zum Reich und damit dem Kaiser: Reichsstadt (so Zürich seit 1218)

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Stadtrecht (3)

- Änderung der Herrschaftssituation seit etwa dem 12. Jahrhundert
 - Aufstieg der Städte zur (relativen) Selbständigkeit
 - Etablierung autonomer Herrschaftsorganisation
 - Rat und Bürgermeister an der Spitze
 - Häufig: Fortfall stadtherrlicher Vogteibefugnisse
 - Konzentration der Mitwirkungsberechtigung auf *Bürger*
- Geltungsgrundlage und Entstehungstatbestände von Stadtrechtsnormen als Spiegel dieser Herrschaftsorganisation
 - Zuordnung zu Stadtherrn: Rechtsordnung des Stadtherrn durch Gebot gesetzt
 - Vorschriften über Vogtei und Gericht
 - Häufig auch Regeln über Abgabepflichten
 - Nicht selten auch herrscherlicher Grundstücksschutz
 - Autonome Regelsetzung aufgrund eines Privilegs und eines Bürgerschwurs
 - Gerichtsbarkeit
 - Ordnung des bürgerlichen Zusammenlebens insbesondere durch Normen über
 - Wirtschaftsverkehr
 - Zünfte
 - Strafrecht
 - Organisation städtischer Herrschaftsgefüge (Rat, Bürgermeister)

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Stadtrecht (4)

- Situation in Basel (*zur didaktischen Vertiefung*)
 - 999 Schenkung der Abtei Moutier-Grandval an Bischof Adalbero
 - 1006/1032 Basel wird dem Reichsgut eingegliedert
 - Seit dieser Zeit Herrschaft der Bischöfe über der Stadt
 - 1247/1260: Im Konflikt zwischen Bischof und Stadt setzt sich der Bischof durch (Baseler Handfeste)
- Instrumente bischöflicher Herrschaft:
 - Steuergewalt
 - Gerichtsgewalt (vom Reich übertragen)
 - Vogt
 - Schultheiss
 - Bürgermeister (seit dem 14. Jh. zunehmend Organ der Bürgergemeinde)

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Stadtrecht (5)

- Position des Texts
 - Bischof handelt als Stadtherr und damit auch als Normgeber für die Stadt
 - Text mit Zünften auf die Gestaltung zentraler Elemente der städtischen Wirtschaftsrechtsordnung gerichtet
- **Beachte:** Stadtrechtsproblem liesse sich in der Prüfung – je nach Zeit – u. U. vertiefen durch Stadtrechtsfamilien (hier nicht zwingend, da kein Textbezug):
 - Entstehung von Stadtrechten in den neuen Städten und Aufzeichnung in sog. Stadtrechtsbüchern
 - Mühlhauser Stadtrechtsbuch (1230)
 - Magdeburger Stadtrechtsbücher (14. Jh.)
 - Wiener Stadtrechtsbuch
 - Übernahme von Stadtrechten anderer Städte als Vorlage: Entstehung von Stadtrechtsfamilien
 - Magdeburger Recht
 - Lübisches Recht



II. Sachliche Aussagen – 2.b. Zünfte

- Struktur der Darstellung
 - Zünfte als Phänomen der städtischen Wirtschaft
 - Normative Strukturen und Position des Textes (Textbefund nicht näher thematisiert, da bereits in der Zusammenfassung)
- Städtische Wirtschaft basiert auf
 - Handel (Marktrecht !)
 - Handwerk
 - Ursprünglich konzentriert auf Grundherrschaften und begrenzt auf Klöster
 - Aufstieg der Städte schafft Voraussetzung für Konsolidierung von Handwerk, das zur spezifisch städtischen Wirtschaftsform wird.

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Zünfte (2)

- Zunft als Organisationsform des städtischen Handwerks etwa seit dem 13. Jahrhundert belegt
 - Freier Zusammenschluss
 - in genossenschaftlich organisierten Verband (*coniuratio*) – *Gemeinschaft* (vgl. Text)
 - Mit durchaus auch religiöser Prägung zur Wahrung des mitgliedschaftlichen Seelenheils und gemeinsamer Religiösität – *Bruderschaft* (vgl. Text)
 - Aufgaben und Funktionen
 - Qualitätskontrolle, Nachwuchsausbildung (Gesellen)
 - Kontrolle des Rohstoff- und Produktionsmarktes (*Zunftzwang*) (vgl. Text) im Interesse „gerechten Auskommens“ zur Preisstabilität
 - Politische Interessenvertretung
 - Garant sozialer Sicherheit für die mitgliedschaftlichen Familien (vgl. Text)

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Zünfte (3)

- Normative Strukturen durch *Zunftbriefe*
 - Mitgliedschaftsvoraussetzungen
 - Zunftmeister als Oberhaupt (häufig durch Rat oder Stadtherrn eingesetzt)
 - Normative Verbindlichkeit der Marktregeln **gegenüber Dritten** (*Zunftzwang* – s. o.)
 - durch Anerkennung des städtischen Normgebers
 - Hier: Bischof als Stadtherr mit Erklärung der Verbindlichkeit
- Partizipation an städtischer Herrschaft
 - Spannungsverhältnisse
 - Gemeinsam mit bürgerlicher Kaufmannsschicht gegenüber geistlichem oder weltlichem Adel und Stadtherrn
 - Gegenüber Kaufmannsschicht (Patriziat) (Beispiel: Zürich: 1336 – Brun'sche Zunftrevolution)
 - Ziel: Beteiligung der Zünfte an politischer Herrschaft
 - *Zunftstädte* (als Typus der *zunftverfassten Stadt*):
 - Zunft als Wahlgremium für den Rat
 - Zunftmeister als Mitglieder des *Kleinen Rats* und damit der politischen Leitung der Stadt



III. Historische Verortung

- Untergrenze:
 - Nach Aufkommen der Zünfte
 - Also: 13. Jahrhundert
- Obergrenze
 - Ausgang des Ancien Regime (1798)
 - Bischöfliche Herrschaft über Basel (bis etwa ausgehendes 14. Jahrhundert)
- Konkret:
 - (Erstes) Zunft Privileg von 1226
 - Bischofs Heinrichs von Thun (ca. 1216-1238)



IV. Gegenwartsbezug

- Kartelle und Monopole als normativ potentiell missbilligte Phänomene (Art. 96 Bundesverfassung)
- Verdrängung des Handwerks durch industrielle und digitale Revolution
- Traditionen zünftischer Kultur als Element kommunaler Identität – Sechseläuten....



**Universität
Zürich** ^{UZH}

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit